

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3375

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון – סמכויות השר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 31. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 31(א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) קנס כספי שלא יעלה על סכום של 1,500 שקלים חדשים;

(4) השעיה ממקום העבודה ללא תשלום שכר לתקופה שלא תעלה על שלושה ימי עבודה."

דבריו הסבר

על מנת לשפר את האפקט ההרתעתי של השירות הציבורי, ולצד זאת לשמור על זכותו של עובד לקבל הכרעה מהירה בהליך משמעת, מוצע ליתן בידי שר או מנכ"ל סמכויות ענישה נוספות על אלה הקבועות כיום בחוק.

לפיכך, מוצע כי בשל מעשה או מחדל של עובד שיש בהם משום עבירת משמעת, יתווספו לשר ולמנכ"ל שתי סמכויות ענישה נוספות: הטלת קנס כספי נמוך בשיעור שלא יעלה על 1,500 שקלים חדשים והשעיה ממקום העבודה ללא תשלום שכר לתקופה שלא תעלה על שלושה ימי עבודה.

הוספת אמצעי משמעת לסמכויותיו של השר יתנו מענה לקושי העולה מכך שהטיפול בתלונות בענייני משמעת לוקח זמן רב, ובתוך כך תקל על העומס באגף המשמעת של שירות המדינה שיוכל לטפל בזריזות גבוהה יותר בתלונות ברמת חומרה גבוהה ביותר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.